

여수광양항만공사 감사위원회

개선요구 및 통보사항

제 목 성범죄 경력자의 채용근무제한 강화

소 관 부 서 경영지원부

조 치 부 서 경영지원부

내 용

1. 추진배경

최근 성폭력 피해사실을 공개하는 ‘미투(me, too) 운동’ 확산을 계기로 공공부문의 조직 내 성희롱·성폭력 범죄(이하 ‘성범죄’) 근절을 위한 정부차원의 정책이 다각적으로 마련·추진 중에 있음.

〈성희롱·성폭력 근절대책〉

- 공공부분 성희롱 방지대책(2017. 11. 28. 관계부처 합동)
- 성희롱 성폭력 근절 보완 대책(2018. 7.3, 여가부, 고용부 등 합동)
- 성범죄 경력자의 공공기관 채용근무제한 강화(2018. 11. 16, 국민권익위원회)

현행 법률상 성범죄 가해자는 “공무원”과 공기업·준정부기관 및 지방 공기업 “임원”의 결격사유에 해당하나, 공기업 직원의 채용과 근무에 관한 제한사항은 누락되어 있어 이를 보완하는 공공성 확보 차원의 제도 개선 필요

2. 성범죄 가해자의 임용제한에 관한 규정

- 국가공무원법 제33조(결격사유)는 성범죄 가해자에 대한 임용을 제한하고 있고, 타 공공부문의 경우 개별 법령에서 이를 준용하거나 별도의 근거를 마련하여 운영중

〈국가공무원법〉

제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다.

1.~6의2 생략

6의3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람

6의4. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료 감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다.)

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 아동·청소년 대상 성범죄

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서는 임원에 대해서만 성범죄 가해자를 결격사유로 규정하고 있음

〈공공기관의 운영에 관한 법률〉

제34조(결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 공기업·준정부기관의 임원이 될 수 없다.

1.국가공무원법 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

3. 문제점

우리 공사 직원의 채용을 제한하는 결격사유 조항은 「인사규정」 및 「취업규칙」에 두고 있으나, 성범죄 가해자에 관한 사항은 미비

조치할 사항

- ① (개선요구) 경영지원부장은 성범죄 관련 채용 제한규정을 국가공무원법 제33조 (결격사유)를 준용하여 「인사규정」 및 「취업규칙」을 개정하여 주시기 바랍니다.